

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5102199-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 15ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ABATIMENTO NO VALOR DO FIES. PRIMEIRA DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA DEMANDA COM OBJETO DIVERSO. PREVENÇÃO AFASTADA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER O PRESENTE CONFLITO E DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, atual 35ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Publique-se. Intime-se. comunique-se os Juízo envolvidos. Após o transito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5102199-06.2024.4.02.5101

510015064698 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5102199-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 15ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro (procedimento do Juizado) em face do juízo da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em procedimento do Juizado Especial Federal.

VOTO

A parte autora ajuizou o processo nº 5052565-41.2024.4.02.510, em 25/07/2024, pretendendo o abatimento no saldo devedor do financiamento FIES de 1% por cada mês trabalhado e a suspensão da fase de amortização, previsto na Lei 10.260/2001, artigo 6º-B, inciso III, incluído pela Lei 14.024/2020, em razão da pandemia de Covid-19.

O processo foi distribuído ao 10º JEF do Rio de Janeiro (atual 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro - 25/07/2024), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, *ex vi* do inciso V do art. 485 do CPC (**perempção, litispendência ou de coisa julgada**) com relação ao processo nº 5015808-48.2024.4.02.5101, ajuizado em 14/03/2024, que foi julgado extinto sem resolução de mérito pelo 3º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro (atual 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro), **em razão de desistência** (evento 5), em 15/03/2024. Vejamos:

*"Isto posto, **HOMOLOGO** para que produza seus devidos e regulares efeitos a desistência requerida pela parte autora em Evento 3, declarando **EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, com base no artigo 485, VIII do CPC.*

Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se."

Sentença no processo nº 5052565-41.2024.4.02.510 foi prolatada em 29/07/2024 pelo juiz do 10º JEF do Rio de Janeiro (atual 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro - 25/07/2024).

A parte autora interpôs recurso, e a 8ª Turma Recursal assim julgou o recurso, considerando o que foi, então, devolvido ao órgão *ad quem*, ou seja insurgência em face do fundamento da extinção , inciso V do art. 485 do CPC, ao invés de envio ao juiz que entendia prevento, acaso fundamenta-se sua decisão com base na prevenção. O que não teria ocorrido:

" Ocorre que não se pode falar em litispendência, pois quando do ajuizamento da presente ação, a ação anterior (5015808-48.2024.4.02.5101) já encontrava-se baixada desde 21/03/2024. Tampouco se pode falar em existência de coisa julgada, pois a mesma foi extinta sem resolução do mérito após homologação do pedido de desistência feito pela parte autora (evento 5, SENT1).

Com relação à prevenção, o CPC assim dispõe:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do **art. 55, § 3º**, ao juízo preventivo.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

A prevenção em relação a processos extintos sem resolução do mérito busca preservar o princípio do juiz natural. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. DESCARACTERIZADA PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1- Da dicção da regra prevista no art. 286, II, do CPC/2015, tem-se que tendo havido a extinção de anterior processo sem julgamento de mérito, a reiteração da demanda com mesmo pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus, ocasiona a distribuição da nova ação por dependência da última, em razão da prevenção firmada pelo Juízo prolator da sentença. O instituto da prevenção leva em conta a primazia do juiz natural, vinculando aquele que primeiro conheceu da pretensão autoral para as demais, evitando com isso o sucessivo ajuizamento de ações idênticas à procura de um magistrado que melhor convenha à parte em verdadeira burla ao sistema de distribuição dos feitos.

2- No entanto, no presente caso, não se trata de mera repetição de ação anteriormente ajuizada, o que ensejaria a aplicação do princípio do juiz natural e a prevenção do Juízo da 23ª VF/RJ por ter desempenhado antes sua função jurisdicional. Inexiste burla ao princípio do juiz natural conforme os fundamentos do Juízo Suscitante/Juízo da 23ª VF/RJ: "(...) Conforme certidões acostadas nos eventos 10 e 11, o fundamento da quitação do mútuo através do uso do FCVS da presente ação é diverso do da nº 0017340-75.2006.4.02.5101. Na presente ação, a pretensão é baseada na dificuldade em se obter a baixa na hipoteca em razão da extinção do banco BANERJ. Já na ação nº 0017340-75.2006.4.02.5101, o fundamento da pretensão deduzida foi a alegação de que a cobrança de prestações entre setembro de 2001 e abril de 2006 seria indevida, por ter direito à quitação antecipada (Lei 10.150/2000), e que não haveria óbice na quitação de duplo financiamento pelo FCVS desde que o contrato fosse assinado até 05/12/1990. (...)".

3- Conflito conhecido para declarar competente o MM. Juízo Suscitado/Juízo da 19ª VF/RJ. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 8a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, declarar competente para o processamento e julgamento da ação o MM. Juízo Suscitado/Juízo da 19ª VF/RJ, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2 , Conflito de Competência (Turma), 5009069-75.2020.4.02.0000, Rel. GUILHERME DIEFENTHAELER , 8a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - GUILHERME DIEFENTHAELER, julgado em 22/09/2020, DJe 07/10/2020 16:12:34)

Entendendo o juízo pela existência de prevenção, deveria o mesmo ter encaminhado os autos ao juízo preventivo e não extinguir o processo por fundamento no art. 485, V do CPC, que no caso concreto não se sustenta.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, devolvendo os autos à origem nos termos acima. Sem condenação em honorários por se tratar de parte recorrente vencedora, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem." (evento 25 - processo nº 5052565-41.2024.4.02.510 - 10ª JEF do Rio de Janeiro - atual 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro)

Com a baixa dos autos ao Juízo de origem (35ª Vara Federal), houve movimento de redistribuição por prevenção:

42	14/11/2024 16:48:59	Redistribuído por prevenção ao magistrado - (de RJRIO35S para RJRIO15F) - processo preventivo: 5015808-48.2024.4.02.5101/RJ	JRJ18632
41	14/11/2024 12:50:02	Remetidos os Autos ao JEF de Origem - RJRIO08G03 -> RJRIO35	JRJ14957

Após, o Juízo da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro (antigo 3º JEF), determinou a devolução dos autos à 35ª Vara Federal (**evento 45**). Decisão que não enfrentou a questão da existência ou não de prevenção, mas limitou-se a remeter o feito a 15ªVF após enumerar os atos processuais dos autos:

"É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista a decisão proferida pela 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, à qual deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, determino a remessa dos autos à 35ª Vara Federal, em virtude do equívoco na redistribuição para este Juízo - 15 VF."

A 35ª Vara Federal, por sua vez, declarou sua incompetência absoluta para processar e julgar o presente feito, com o consequente retorno dos autos à 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro (antigo 3º Juizado Especial Federal). (**evento 59**). Com a seguinte fundamentação:

"Desse modo, constata-se que a Turma Recursal não fez qualquer avaliação acerca da prevenção apontada, sequer determinou que o processo prosseguisse perante este Juízo, limitou-se a avaliar a questão relacionada à extinção do feito.

Portanto, não havendo qualquer determinação em contrário, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, com o consequente retorno dos autos à 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro (antigo 3º Juizado Especial Federal)."

Por fim, o Juízo da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro suscitou o presente conflito de competência, com o seguinte fundamento:

*"Assim, por entender que o houve equívoco do juízo da 35ª VFRJ ao remeter os autos à 15ª VFRJ, já que houve tão somente comando para devolução dos autos ao juízo de origem, sem nada falar sobre prevenção da 15ª VFRJ, situação que esse magistrado entende que a prolação da sentença firmou a competência da 35ª VRFJ para apreciar o feito, **DECLARO MINHA INCOMPETÊNCIA** para apreciar o feito e **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO de competência, nos termos do Art. 66, inciso II, e parágrafo único, do CPC**, em face do juízo da 35ª VFRJ /RJ, com sobrestamento do feito, na forma do art. 313, III do CPC."*

Pois bem.

Na primeira ação (5015808-48.2024.4.02.5101), a parte autora pretendia a aplicação de abatimento do saldo devedor do seu contrato de financiamento estudantil nos meses trabalhados durante a pandemia, com base no art. no art. 6º-B, III, da Lei nº 10.260/2001, incluído pela Lei nº 14.024/2020.

Já em demanda posterior (5052565-41.2024.4.02.5101), pretende a aplicação do abatimento do saldo devedor do seu contrato de financiamento estudantil com base no art. 6º-B, II e subsidiariamente pelo inciso III da Lei nº 10.260/2001, *in verbis*:

Art. 6º-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:

...

II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

*III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do **caput** deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. (Incluído pela Lei nº 14.024, de 2020)"*

Acerca da prevenção, segue a disciplina do CPC:

Art. 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz.

Art. 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade.

Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça.

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

*III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do **art. 55, § 3º**, ao juízo preventivo.*

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

A seu turno, a CONSOLIDAÇÃO DE NORMAS DA CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO (Provimento nº TRF2-PVC-2018/00011, de 9 de maio de 2018) traz as seguintes disposições sobre a temática tratada nos autos:

"(...)

*Art. 287. **O juízo que julgar extinto processo sem resolução do mérito será considerado competente, por prevenção**, para processar e julgar novos processos entre as partes originárias, com base na mesma pretensão material, conforme disciplinado na legislação processual civil.*

§ 1º A inclusão ou exclusão de litisconsortes ou a alteração parcial dos réus da demanda não afastam a aplicação da regra prevista no caput.

§ 2º Não será admitida a distribuição, por dependência, ao mesmo juízo, em relação aos litisconsortes ativos não constantes da ação originária que induziu a prevenção."

No caso, não houve alteração das partes, mas houve acréscimo quanto ao fundamento jurídico do pedido aduzido. Na primeira demanda a parte autora pretendia abatimento do valor do FIES levando em consideração o período da pandemia de Covid-19. Já na segunda demanda, pretende, inicialmente, o abatimento no valor do FIES por exercício da medicina em área prioritária e subsidiariamente por trabalho na pandemia, ou seja, o fundamento jurídico da primeira ação ajuizada.

ISTO POSTO, voto por CONHECER O PRESENTE CONFLITO E DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, atual 35ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Publique-se. Intime-se. comunique-se os Juízo envolvidos. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.